23 도시개발사업 등에 대한 감면 연장(법 §74, 법률 제19232호 부칙 제11조)

1 개정개요

개정 전	개정 후
□ 도시개발사업 등에 대한 감면	□ 감면 연장
○ (도시개발사업) - 시행자 : 체비지·보류지 취득세 75% 감면	○ (현행과 같음)
○ (주거환경개선사업) - 시행자 : 대지조성용 주택 및 체비지·보류지 취득세 75% 감면 - 부동산소유자 : 전용면적 85㎡이하 주택 취득세 면제	○ (현행과 같음) ※ 부동산소유자 범위에 상속인 포함
○ (재개발사업) - 시행자 : 대지조성용 부동산·관리처분계획에 따라 취득 주택 취득세 50% 감면 - 부동산소유자 : 전용면적 60㎡이하 주택 취득세 75% 감면, 60㎡초과 85㎡이하 주택 취득세 50% 감면 (1가구 1주택 限)	○ (현행과 같음) ※ 부동산소유자 범위에 상속인 포함
○ (일몰기한) 2025.12.31. **※「지방세특례제한법」(법률 제19232호, 2023.3.14.) 부칙 제11조 : 2023.1.1. 이전 환지계획 인가 또는 관리처분계획 인가를 받은 도시개발·재개발사업 부동산의 소유자 취득 부동산 종전 규정에 따라 2025.12.31.까지 감면**	○ (일몰기한) 2028.12.31. **※「지방세특례제한법」(법률 제19232호, 2023.3.14.) 부칙 제11조 : 2028.12.31. 까지 감면 연장**

❑ 개정내용

○ 주거환경개선사업 및 재개발사업의 경우 **부동산소유자의 범위에 상속인을 포함**하고,

- 「지방세특례제한법」(법률 제19232호, 2023.3.14.) 부칙 제11조를 포함하여 전체적으로 **감면기한을 3년 연장**

❑ 적용요령

○ 2026년 1월 1일부터 시행(부칙 §1)

2 개정조문

<지방세특례제한법>

개정 전	개정 후
제74조(도시개발사업 등에 대한 감면) ① · ② (생 략) ③ 「도시개발법」에 따른 도시개발사업의 사업시행자가 해당 도시개발사업의 시행으로 취득하는 체비지 또는 보류지에 대해서는 취득세의 100분의 75를 2025년 12월 31일까지 경감한다. ④ 「도시 및 주거환경정비법」 제2조제2호가목에 따른 주거환경개선사업(이하 이 조에서 "주거환경개선사업"이라	제74조(도시개발사업 등에 대한 감면) ① · ② (현행과 같음) ③ ----------2028년 12월 31일----------. ④ ----------

개정 전	개정 후
한다)의 시행에 따라 취득하는 주택에 대해서는 다음 각 호의 구분에 따라 취득세를 2025년 12월 31일까지 감면한다. 다만, 그 취득일부터 5년 이내에 「지방세법」 제13조제5항제1호부터 제4호까지의 규정에 해당하는 부동산이 되거나 관계 법령을 위반하여 건축한 경우에는 감면된 취득세를 추징한다.	----------2028년 12월 31일----------. ----------.
1.·2. (생 략)	1.·2. (현행과 같음)
3. 「도시 및 주거환경정비법」에 따른 주거환경개선사업의 정비구역지정 고시일 현재 부동산의 소유자가 같은 법 제23조제1항제1호에 따라 스스로 개량하는 방법으로 취득하는 주택 또는 같은 항 제4호에 따른 주거환경개선사업의 시행으로 취득하는 전용면적 85제곱미터 이하의 주택에 대해서는 취득세를 면제한다.	3. ----------소유자(상속인을 포함한다)----------.
⑤ 「도시 및 주거환경정비법」에 따른 재개발사업(이하 이 조에서 "재개발사업"이라	⑤ ----------

개정 전	개정 후
한다)의 시행에 따라 취득하는 부동산에 대해서는 다음 각 호의 구분에 따라 취득세를 2025년 12월 31일까지 경감한다. 다만, 그 취득일부터 5년 이내에 「지방세법」 제13조제5항제1호부터 제4호까지의 규정에 해당하는 부동산이 되거나 관계 법령을 위반하여 건축한 경우 및 제3호에 따라 대통령령으로 정하는 일시적 2주택자에 해당하여 취득세를 경감받은 사람이 그 취득일부터 3년 이내에 대통령령으로 정하는 1가구 1주택이 되지 아니한 경우에는 감면된 취득세를 추징한다.	----------2028년 12월 31일----------. ----------.
1.·2. (생 략)	1.·2. (현행과 같음)
3. 재개발사업의 정비구역지정 고시일 현재 부동산의 소유자가 재개발사업의 시행으로 주택을 취득함으로써 대통령령으로 정하는 1가구 1주택이 되는 경우(취득 당시 대통령령으로 정하는 일시적으로 2주택이 되는 경우를 포함한다)에는 다음 각 목에서 정하	3. ----------소유자(상속인을 포함한다)----------.

개정 전	개정 후
는 바에 따라 취득세를 경감한다. 가.·나. (생 략)	가.·나. (현행과 같음)
법률 제19232호 지방세특례제한법 일부개정법률 부칙 제11조(도시개발사업 등에 대한 감면에 관한 경과조치) ① 2023년 1월 1일 전에 「도시개발법」 제29조에 따른 환지계획 인가 또는 「도시 및 주거환경정비법」 제74조에 따른 관리처분계획 인가를 받은 도시개발사업 또는 재개발사업의 시행으로 해당 사업의 대상이 되는 부동산의 소유자가 2023년 1월 1일 이후 취득(토지상환채권으로 취득하는 경우를 포함한다)하는 부동산에 대해서는 제74조제1항 및 제2항의 개정규정에도 불구하고 종전의 제74조제1항 및 제2항에 따라 취득세를 면제하거나 부과한다. 이 경우 종전의 제74조제1항 각 호 외의 부분 본문 중 “2022년 12월 31일”은 “2	**법률 제19232호 지방세특례제한법 일부개정법률 부칙** 제11조(도시개발사업 등에 대한 감면에 관한 경과조치) ① ----------. ----------2028년 12월 31일 ---------.

개정 전	개정 후
025년 12월 31일”로 본다. ② 제1항에 따라 취득세가 부과되는 자에 대해서는 종전의 제74조제5항제3호에 따라 2025년 12월 31일까지 그 취득세를 경감한다. ③ (생 략)	② ----------2028년 12월 31일----------. ③ (현행과 같음)

■ 법률 부칙

제1조(시행일) 이 법은 2026년 1월 1일부터 시행한다. (생략)